القول المحكم

في صحة التعليل بالحكم

تأليف

د. محمود محمد الشبلي

أبي عبد الباري الصومالي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد ،،،

فقد سبق أن كتبت في نقد كتاب الشيخ أبي سلمان "رسائل علمية في شرح النصوص" تناول فيه حديث جابر بن عبد الله في قصة عبد الله بن أبي بن سلول" دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " كتابا وسمَّيته بـ" تذكرة الأواب بما في شرح النصوص من مخالفة الصواب"، ثم طبع الشيخ كتابه مع بعض التعديلات الطفيفة في المقصود، وألمح

إلى أن التعليل بالحكمة في الحديث مما يناقش فيه أي في صحة التعليل بالحكمة، فرأيت بيان المسألة على حقيقتها، ليعلم أن ذلك لا يصح في نفسه، وأنه أيضا ما ذهب إليه الشيخ مما لم يسبق إليه أحد علمته، كما تجد بيان ذلك في " تذكرة الأواب ".

فإن قيل: ما ذكرتموه من التعليل هو من باب الحكمة وليس من باب العلة، لأن المصلحة والمفسدة مما لا ينضبط كما صرح به كثير من أهل العلم بالأصول، وقد تقرر عند أهل العلم بالأصول اشتراط الظهور والانضباط في الوصف المعلل به، وقد أشار الشيخ أبو سلمان الأبريري لذلك.

قلت: قبل الإجابة عن هذا الاعتراض لا بد من ذكر

مقدمتين عن التعليل بالحكمة وأقوال العلماء فيها ليتضح للقارئ وجه الجواب فأقول:

المقدمة الأولى: تطرق عدد من علماء الأصول لمسألة التعليل بالحكمة عند كلامهم على شروط العلة، ومن تتبع كلامهم علم أن كلامهم في هذه المسألة مختصر من غير توسع في جوانبها كغيرها من مسائل التعليل، كما قال الأستاذ عياض بن نامي السلمي: وهذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث"(١).

قال أبو عبد الباري: بحث العلماء هذه المسألة في

(١) أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها (ص ١٢٩).

مواضع من علم أصول الفقه، من ذلك:

- عند الكلام عن الوصف الظاهر المنضبط، ثم التطرق للحكمة والتعليل بها، وحكاية الخلاف عند الكلام في هذا الموضع غالبا، كما صنع الرازي في المحصول، والآمدي في الأحكام، والزركشي في البحر المحيط، والسبكي في الإبهاج وغيرهم.
- عند الكلام عن مسلك المناسبة في التعليل، وتقسيم الوصف من حيث المناسبة إلى ثلاثة أقسام، ملائم، ومناسب، وغريب، وبناء الأحكام

على هذه المناسبة، وفي هذا الموضع لا تكاد تجد لاشتراط الانضباط أثرا، ويغلب على كثير من الأصوليين التمثيل لهذا المسلك بالحكم والمصالح.

- عند الكلام عن الاستصلاح والمصالح المرسلة، وهي وإن افردها بعضهم في باب خاص واختلفوا في الاحتجاج بها وبناء الأحكام عليها، إلا أنها في الحقيقة هي المناسب الغريب كما حققه غير واحد من أهل العلم بالأصول والفقه، وقد بحثها بعض الأصوليين في هذا الموضع، أو أشار إليها

كما صنع الطوفي في شرح مختصر الروضة، ولا تجد هنا أيضا أثرا لاشتراط الانضباط لا في التقعيد ولا في التمثيل.

المقدمة الثانية: اختلف العلماء في التعليل بالحكمة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز مطلقا أي سواء كانت منضبطة بنفسها أو منضبطة بأمر خارج عنها، وهو اختيار الغزالي في المستصفى وغيره، والرازي في المحصول، والآرموي في التحصيل، والبيضاوي في المنهاج، ونسبه الإسنوي في نهاية السول لابن الحاجب، ونجم الدين الطوفي الحنبلي في مختصر

شرح الروضة، ونظام الدين الأنصاري في فواتح الرحموت وغيرهم.

وذكر الأستاذ عياض بن نامي السلمي بعد حكاية ذكر القول بالجواز مطلقا أنه قول جماعة من أهل الفقه فقال:" وهؤلاء هم الذين يجيزون الاستدلال بالمصلحة المرسلة ...وهم يعللون سقوط الواجبات بالمشقة مطلقا، بغض النظر عن سبب المشقة، ويعللون الوجوب بالمصلحة الحقيقية العامة أو الحاجة أو الضرورة" (١).

القول الثاني: المنع مطلقا وهو اختيار بعض

(١) أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها (ص ١٢٨).

الأصوليين، وعزاه الآمدي للأكثرين، والقرافي في الفروق للجمهور في الفرق الثامن والتسعين، ونسبه الإسنوي للرازي في المعالم.

القول الثالث: التفصيل وهو صحة التعليل بالحكمة المنضبطة بنفسها دون غيرها وهو اختيار الآمدي والصفي الهندي وابن السبكي في الإبهاج والأشباه والنظائر وآخرون.

وقد احتج كل فريق لقوله بحجج مذكورة في كتبهم، ومن رام التفصيل فلينظر في المحصول للرازي، والإحكام للآمدي، والإبهاج للسبكي، وحقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة للحكمي، وتعليل الأحكام للشلبي، والتعليل بالحكمة لرائد سبتي،

والعلة في القياس عند الأصوليين للسعدي وغيرها.

ومن تتبع نسبة الأقوال في كتب الأصوليين لا يجد فيها أقدم من الغزالي الذي نسب المنع للدبوسي فقط، والرازي الذي ذكر القولين من غير نسبتهما لأحد، اللهم إلا ما ذكره الزركشي من نسبة المنع لأبي حنيفة والجواز للشافعي فقال: والمنقول عن أبي حنيفة المنع، وقال: الحكمة من الأمور الغامضة، وشأن الشرع فيما هو كذلك قطع النظر عند تقدير الحكم عن دليله ومظنته، وعن الشافعي: الجواز، وأن اعتبارها هو الأصل وإنما اعتبرت المظنة

للتسهيل"(١).

وإذا تتبعت الأكثرين الذين ذكرهم الآمدي وتبعه عليه آخرون، لم تجد في الجمهور المزعوم نقلا صريحا عن أئمة الفقه والسلف، مما يدل على أن الخلاف حادث بعد الصحابة والتابعين، وأئمة الفقه المتبوعين، كما قال الأستاذ عباس الحكمي في بحثه في حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة، وسيأتي بيان ذلك في الجواب قريبا.

قال أبو عبد الباري: إذا تبين ذلك فالكلام في ثلاث مقامات:

(١) البحر المحيط (٤/ ١٢٠)

المقام الأول: بيان أن الراجح هو القول الأول وهو جواز التعليل بالمصلحة مطلقا أي سواء كانت منضبطة بنفسها، أو منضبطة بأمر خارج عنها، والدليل على رجحانه وجوه:

الوجه الأول: أن الحكمة هي مقصود الشارع من شرع الحكم، وجواز التعليل بالوصف المشتمل عليها، إنما هو من أجل تلك الحكمة، فإذا جاز التعليل بالفرع جاز في الأصل من باب أولى.

قال ابن السبكي في الإبهاج: ... لو لم يجز التعليل بالحكم التي لا تنضبط لم يجز بالوصف المشتمل عليها أيضا، واللازم باطل بالاتفاق فبطل الملزوم.

وبيان الملازمة: أن الوصف بذاته ليس بعلة للحكم،

بل بواسطة اشتماله على الحكمة، فعلية الوصف بمعنى أنه علامة على الحكمة التي هي علة غائبة باعثة للفاعل، والوصف هو المعرف، فإذا لم تكن تلك الحكمة علة للحكم، لم يكن الوصف بواسطته علة له، وإذا بطل الملزوم، فيجوز التعليل بالحكم التي لا تنضبط، لأننا إذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص إلى الحكم المخصوصة، ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة، تولد لا محالة من ذينك الظنين ظن حصول الحكم في تلك الصورة، والعمل بالظن واجب.

وإذا قام الدليل على جواز التعليل بالحكم التي لا

تنضبط، فليكن جائزا فيما تنضبط بطريق أولى"(١).

وقال الشهاب القرافي في الفروق:" فإن قلت: ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل بها؟ وما الفرق بين الثلاثة: الوصف، والمظنة، والحكمة ؟

قلت: الحكمة: هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم، فإذا ثبت كونه معتبرا في الحكم إن كان منضبطا، اعتمد عليه من غير مظنة تقام مقامه، وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه، فالحكمة في الرتبة الأولى، والوصف في الرتبة الثانية،

(١) الإبهاج للسبكي (٣/ ١٤٠).

والمظنة في الرتبة الثالثة "(١).

وقد أجاب الرازي في المحصول عن منع التعليل بالحكمة لعدم انضباطها فقال: لا نزاع في أن المناسبة طريق كون الوصف علة، والمعنى بذلك: أنا نستدل بكون الوصف مشتملا على المصلحة

---

(١) الفروق (٢/٣٠٢-٣٠٤ تحقيق عمر حسن القيام- مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م).

فائدة: ذكر القرافي في هذا الموضع أن منع التعليل بالحكمة هو قول الجمهور، واستدل لهم بأن التعليل بالحكمة في مسألة الرضاع وهي كون الرضيع جزء من المرضع لحديث " الرضاع لحمة كلحمة النسب " يلزم منها ما لم يقل به أحد فقال: يلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه ؛ لأن جزأها صار جزأه، ولم يقل به أحد، اهـ.

على كونه علة، فلا يخلو: إما أن يكون الدال على عليته اشتماله على مطلق المصلحة، أو اشتماله على مصلحة معينة ؟.

والأول: باطل، وإلا لكان كل وصف مشتمل على مصلحة كيف كانت علة لذلك الحكم.

ولما بطل القسم الأول، تعين الثاني، فنقول: إما أن يمكن الاطلاع على المصلحة المخصوصة، أو لا يمكن ؟.

فإن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة، امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملا عليها على كونه علة، لأن العلم باشتمال الوصف عليها موقوف على العلم بها، وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال

علمنا أن الاطلاع على خصوصيتها ممكن.

وبهذا الحرف ظهر الجواب عن قوله: المصالح أمور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها ... إلى أن قال .... :

نكتة أخرى في المسألة: الحكمة علة لعلية العلة، فأولى أن تكون علة للحكم.

بيانه: أن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا لاشتماله على جلب نفع أو دفع مضرة، فكونه علةً: معللةٌ بهذه الحكمة، فإن لم يمكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة، استحال التوصل به لجعل الوصف علة.

وإن أمكن ذلك وهو مؤثر في الحكم والوصف ليس بمؤثر،كان إسناد الحكم إلى الحكمة المعلومة التي

هي المؤثرة أولى من إسناده إلى الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمؤثر "(١).

---

(١) المحصول للرازي (٥/٣٩٥-٣٩٦ تحقيق طه جابر العلواني)

فائدة: قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قريبا من كلام الرازي في مناقشته قول من قال بنجاسة بول وروث الحيوان المأكول لأجل الاستقذار فقال في الفتاوى (٢١/٥٥٣): وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل: إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارها، أو بقدر محدود من الاستخباث والاستقذار، فإن كان الأول: وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر، فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة ... وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار، فهذا قد يكون حقا، لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس، وبين ما لا يوجب، ولم يبين ذلك ... الخ فراجعه.

وقال الشاطبي في الموافقات في تعريف العلة عنده: وأما العلة؛ فالمراد بها: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي؛ فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة؛ فعلى الجملة؛ العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنته، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة، وكذلك نقول في قوله, عليه الصلاة والسلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ فالغضب سبب، وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة، على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما ولا مشاحة في

الاصطلاح"(١).

قال أبو عبد الباري: تبين بهذا الذي ذكرنا: أن الحكمة هي الأصل في التعليل، وأن الوصف لا يكون علة بدون حكمة في الأصل.

الوجه الثاني: دلالة الكتاب العزيز على التعليل بالحكمة

قال محمد أمين المعروف بأمير بادشاه: قال المحقق التفتازاني: والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر، كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه

(١) الموافقات (١/ ٤١٠-٤١١ تحقيق مشهور حسن سلمان).

ذلك، والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات ٥٦، ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ المائدة ٣٢، ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ﴾ الأحزاب ٣٧، إلى قوله تعالى ﴿لِّكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ الأحزاب ٣٧.

ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم"(١).

قال أبو عبد الباري: سنذكر في السطور التالية، جملة من آيات الكتاب العزيز، التي ورد فيها التعليل بالحكمة نصا صريحا، أو ظاهرا، ليعلم طالب الحق

---

(١) تيسير التحرير (٣/ ٤٣٨)

جواز ذلك، ولنقتصر على أربع آيات:

الآية الأولى:

قول الله تعالى في الأحزاب ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗا﴾ الأحزاب **٣٧**.

فعلل هنا بالحكمة التي هي رفع الحرج عن المؤمنين.

قال أبو جعفر النحاس (ت **٣٣٨**هـ): وقوله جل وعز ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾.

قال الخليل: معنى الوطر كل حاجة يهتم بها، فإذا قضاها قيل قضى وطره وأربه، ثم **أخبر جل** وعز بالعلة التي من أجلها كان من أمر زيد ما كان فقال:

﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (١).

وقال أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ٣٧٠هـ): وقوله تعالى ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ﴾ الآية.

قد حوت هذه الآية أحكاما: أحدها: الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين فدل على إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها

---

(١) معاني القرآن للنحاس (٣٥٣/٥)

".(١)

وأخذه إلكيا الهراسي الشافعي المتوفى (٥٠٤هـ) وأقره فقال في أحكام القرآن له: دلت الآية على أحكام عدة منها: الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين, فدل ذلك على إثبات القياس في الأحكام, واعتبار المعاني في إيجابها ".(٢)

وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ﴾

(١)أحكام القرآن لابن العربي(٥/ ٢٣١)

(٢) أحكام القرآن للهراسي (٤/ ٦٣)

فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك "(١).

وقال الآمدي في الأحكام: ... ولا يمكن أن يقال بأن فهم الإباحة إنما كان مستندا إلى الإباحة الأصلية، وإلا لما كان لتعليل تزويج النبي عليه السلام بنفي الحرج عن المؤمنين معنى، لكونه مدفوعا بغيره "(٢).

وقال علاء الدين المرداوي في التحبير شرح التحرير: فعلل الإباحة بنفي الحرج عن أمته، ولو

---

(١) روضة الناظر (١/٢٠٨)

(٢) الإحكام (١/٢٤٤)

اختص به الحكم لما كان علة لذلك "(١).

قال أبو عبد الباري: تبين من ذلك صحة التعليل بالحكمة لمن عقل وأدرك، وصح بذلك أيضا ما ذكره الطوفي عن ابن قدامة من التعليل بالحكمة وسيأتي كلام الطوفي.

وإذا تبين التعليل من نص الكتاب لم يبق لأحد مقال في نفي جواز التعليل بالحكمة كما يقوله بعض الأصوليين.

الآية الثانية

(١) التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٤٦١)

وقال تعالى في الحديد ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ﴾ الحديد ٢٣ الآية

فعلل سبحانه وتعالى نزول المصائب المكتوبة على العباد قدرا بحكمتها التي هي ترك كل من اليأس والفرح بمعنى البطر، وأن يكون الشخص على اعتدال من أمره، وهذه هي الحكمة من المصائب المذكورة في الآية.

قال الزمخشري في الكشاف: المصيبة في الأرض: نحو الجدب وآفات الزروع والثمار، وفي الأنفس نحو الأدواء والموت ﴿فِي كِتَٰبٍ﴾ في اللوح ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ﴾ يعني الأنفس أو المصائب ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ إن تقدير ذلك وإثباته في كتاب ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وإن كان

عسيرا على العباد، ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا﴾ يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله، قل أساكم على الفائت وفرحكم على الآتي ؛ لأن من علم أن ما عنده معقود لا محالة : لم يتفاقم جزعه عند فقده، لأنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه، وأن وصوله لا يفوته بحال:لم يعظم فرحه عند نيله "(١).

وأخذ ذلك ابن عاشور فقال في تفسيره: والتعليل بلام العلة و (كي) متعلق بمقدر دل عليه هذا

---

(١) الكشاف (٤/٤٧٧)

الإِخبار الحكيم ، أي أعلمناكم بذلك ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ الخ، أي لفائدة استكمال مدركاتكم وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب لأن من أيقَنَ أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوماً لا محالة، لم يتفاقم جزعه عند فقده لأنه قد وطّن نفسه على ذلك "(١).

وقال ابن قدامة في روضة الناظر: وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية وهي ضربان:

الأول: الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

(١) التحرير والتنوير (٢٧/ ٤١١ عند هذه الآية من سورة الحديد)

شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ ﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾... "(١).

قال أبو عبد الباري: هذه الآية كسابقتها في التعليل بالحكمة التي هي لانتفاء الحزن والفرح بمعنى البطر وكلاهما من الأمور القلبية الغامضة في مقياس من منع التعليل بالحكمة.

الآية الثالثة:

وقال تعالى في سورة " طه " في قصة موسى عليه السلام ﴿ فَرَجَعۡنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَۚ وَقَتَلۡتَ نَفۡسٗا فَنَجَّيۡنَٰكَ مِنَ ٱلۡغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونٗا﴾ الآية، وفي القصص

(١) روضة الناظر (١/ ٢٩٥).

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

فعلل سبحانه رد موسى عليه السلام لأمه بقرار عينها وعدم حزنها، وكل من قرار العين وحزن القلب من الأمور الباطنة الخفية التي لا تنضبط لدى الأصوليين، أو بعبارة أخرى هي الحكمة من رده بعد رميه بالبحر.

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره (من سورة طه): يقول تعالى ذكره: فرددناك إلى أمك بعد ما صرت في أيدي آل فرعون، كيما تقرّ عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق في اليم، وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون عليك أن

يقتلك"(١).

وقال الشنقيطي في أضواء البيان "سورة طه": وقوله ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ إن قلنا فيه: إن "كَيْ" حرف مصدري فاللام محذوفة، أي لكي تقرَّ. وإن قلنا: إنها تعليلية، فالفعل منصوب بأن مضمرة. وقوله ﴿تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ قيل: أصله من القرار. لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه، ولا تنظر إلى غيره ..."(٢).

وبين الشيخ ابن عاشور أن قرة العين وانتفاء الحزن هو الحكمة فقال في تفسيره: وتقديم قرّة العين على انتفاء الحزن مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر

---

(١) جامع البيان لابن جرير (١٦/٦٢ ط. هجر).

(٢) أضواء البيان للشنقيطي (٤/١١ ط. الفكر).

انتفاء الحزن؛ روعي فيه مناسبة تعقيب ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ﴾ بما فيه من الحكمة، ثم أكمل بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول: ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ﴾ في بيتها، وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث حليمة"(١).

وقال أيضا: وقوله ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾ فإنما تأكيد حرف (كي) بمرادفه وهو لام التعليل للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي"(٢).

وقال شمس الدين الشربيني: ... فذلك قوله تعالى :

---

(١) التحرير والتنوير (١٦/ ٢١٩ من سورة طه)

(٢) المصدر السابق (٢٠/ ٨٥ من سورة القصص)

﴿فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ﴾ ثم علله بقوله تعالى: ﴿كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ أي: تبرد وتستقرّ، وأصل قرّة العين من القرّ وهو البرد ... "(١).

قال أبو عبد الباري: الجمل الواردة في الآيات المذكورة يجمعها التعليل بحرف " كي " وهي تفيد النص على العلة على كلا التقديرين أي سواء قلنا بحذف اللام الداخلة على " كي" أو قلنا بأن "كي" هي التعليلية وهو ما يقرره كثير من الأصوليين كما تقدم.

وضرب المثل بهذه الآيات في النص على العلة كثير

---

(١) السراج المنير (٣/ ٨٩)

في كلام الأصوليين، ومن ذلك:

قال علاء الدين المرداوي الحنبلي في ذكره لأدوات التعليل بالنص: ونحو "كي " سواء كانت مجردة عن "لا" كقوله: ﴿كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا﴾أو مقرونة كقوله تعالى: ﴿لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ﴾ ﴿كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ﴾ أي: إنما وجب [تخميسه] لئلا يتناوله الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء"(١).

وقال محمد أمين " أمير بادشاه " الحنفي في تيسير التحرير: والمسلك الثالث: النص وهو صريح من الكتاب والسنة يدل على العلية للوضع أي لأجل كونه موضوعا للعلية ولا يلزمه لزوما بينا أو محتاجا

(١) التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٣١٤)

إلى النظر، وهو مراتب كعلة كذا أو بسبب كذا (أو لأجل كذا) كقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر " وفي الصحيحين " إنما جعل الاستئذان من أجل النظر (أو كي) مجردة عن حرف النفي كقوله تعالى ﴿كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا﴾ أو بها ﴿كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ﴾... "(١).

وقال الصنعاني في بغية الآمل وشرحه:

فما أتى فيه بحرف العلة فهو صريح النص بالأدلة

كاللام والباء وكي والفاء وما بمعناها من الأسماء

أي الذي أتى فيه بحرف يدل على العلة وضعا فهو

---

(١) تيسير التحرير (٤/٥٥)

صريح النص في الدلالة عليها، ومعنى الصراحة هنا: هو أن الحرف الفلاني يدل على العلية وضعا سواء احتمل غيرها أو لا، فدخل فيها الظاهر، فهو من قسم النص الصريح في هذا الإطلاق، فإن كانت تنحصر دلالته عليها فهو النص، وفي العلية بالمعنى الأخص، وإن احتمل غيرها فهو الظاهر.

إذا عرفت هذا فأقواها: ما انحصرت دلالته على العلية ككي ومن أجل كذا وإذا أكل قال تعالى ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ و﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا﴾ و﴿إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ﴾ الآيتين"(١).

(١) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص ١٩٠)

الآية الرابعة:

وقال تعالى أيضا في الخمر والميسر ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾.

فعلل هنا بالحكمة التي مفسدة البغضاء والعداوة، والصد عن الذكر والصلاة المترتبة على شرب الخمر وأخذ الأموال بالميسر، وهي من التعليل بالحكمة التي لا تنضبط في قول الأصوليين.

أما أن هذا من باب النص على العلة:

فقال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض

فأجلاها ما صرح فه بلفظ التعليل كقوله تعالى ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ وكقوله صلى الله عليه و سلم (إنما نهيتكم لأجل الدافة) وقوله (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) وقوله (أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذن) أي من أجله فهذا صريح في التعليل، ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل كقوله تعالى في الخمر ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ﴾"(١).

وقال الغزالي في المستصفى في بيان استفادة العلة

(١) اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ص ٦٠).

من الأدلة النقلية : الضرب الثاني: التنبيه والإيماء على العلة، فذكر أمثلة إلى أن قال: وقوله جل جلاله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ﴾ فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل مسكر"(١).

وقال علاء الدين البخاري في كشف الأسرار: ... وجعل وقوع العداوة والبغضاء علة لحرمة الخمر والميسر بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ﴾ "(٢).

وعلى هذا يجري ما حكاه ابن القيم في إعلام

---

(١) المستصفى للغزالي (١/٣٠٨).

(٢) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (٤/٤٧)

الموقعين عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم"(١).

وأما أن هذا من باب الحكمة التي هي المصلحة المترتبة على ذلك فكثير في قول العلماء ومن ذلك:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: و أصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات

(١) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ٥).

من الأعيان كالدم و الميتة و لحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا و ما يدخل فيهما بنوع من الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها و رسوله بقوله سبحانه ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة و البغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائدة و أخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك .. "(١)

وقال فيه أيضا: وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ

(١) القواعد النورانية (ص ١٣١)

وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ﴾(١).

وقد بين أن هذه الحكمة هي العلة أيضا فقال في المجموع في هذه الآية: فنبه على **علة** التحريم، وهي: ما في ذلك من حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة، فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد . ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما"(٢).

قال أبو عبد الباري: قد تبين بما سبق ذكره من الآيات

---

(١) القواعد النورانية (ص ١٥٩)

(٢) المجموع (٣٢/٢٢٧)

وأقوال علماء التفسير والأصول أن التعليل بالحكمة واقع في القرآن وهو كثير، فلا يصح لأحد بعد هذا إنكار التعليل بالحكمة مطلقا، وكان على المنكر علينا ذلك ألا يخوض فيما لا يحسنه، فإن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

الوجه الثالث: دلالة السنة على التعليل بالحكمة

الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الرازي في المحصول في هذا الحديث: وكلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، فها هنا تفيد

انتفاء الأمر لوجود المشقة "(١).

وقال ابن دقيق العيد: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال: أن كلمة "لولا" تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك: أن الأمر للوجوب "(٢).

وقال القرافي في الفروق: (المسألة الثانية) في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف، وذلك أن الله

---

(١) المحصول للرازي (٢/١٠٩)

(٢) الإحكام بشرح عمدة الأحكام (ص ٤٨)

عز وجل شرع السلف قربة للمعروف، ولذلك استثناه من الربا المحرم، فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا، ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات، ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب، لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقا بالعباد كمصلحة السواك فقال عليه السلام:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك "(١).

وقال الحافظ في فتح الباري (٢/ ٣٧٦): وقال

(١) الفروق (٣/ ٤٣٤ في الفرق رقم ٢٠٠)

المهلب فيه: أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه و سلم عليه من الشفقة على أمته، وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة، قال ابن دقيق العيد: وفيه بحث، وهو كما قال، ووجهه: أنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه و سلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة".

الحديث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما أعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن

أشق على أمتي " رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

فعلل هنا في الموضعين بالحكمة التي هي الخشية من المشقة المترتبة على الإيجاب.

قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه و سلم أنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، معناه: أنه لوقتها المختار أو الأفضل، ففيه تفضيل تأخيرها، وأن الغالب كان تقديمها، وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها، ومن قال بتفضيل التقديم، قال: لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة، ومن قال بالتأخير، قال: قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة،

ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه، فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها، وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها، وهذا المعنى موجود في العشاء"(١).

الحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في علة تركه الخروج لصلاة التراويح بعد ليال :" قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم " رواه مسلم عن عائشة

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٣٨/٥)

رضي الله عنها.

فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بالحكمة التي هي الخشية من إيجاب الصلاة عليهم.

وقد تقدم في الحديث الذي قبله قول النووي" : فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها، وأجمع العلماء على استحبابها، لزوال العلة التي خيف منها ".

وقال الحافظ في الفتح: قوله" إلا أني خشيت أن تفرض عليكم" ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية، لا لكون المسجد امتلأ وضاق عن

المصلين"(١).

قال أبو عبد الباري غفر الله له: التعليل بالخشية كثير في السنة الصحيحة غير ما ذكرنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده لو لا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ... الحديث وهو في الصحيح. وفيه يقول النووي في شرح مسلم: وفيه ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في

(١) فتح الباري (١٣/٣)

زوال المكروه والمشقة عنهم"(١).

ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة "(٢).

الحديث الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام " لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية؛ فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض" رواه الشيخان.

فهذا الحديث فيه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم

---

(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٢٢)

(٢) فتح الباري (٦/١٧)

تركه لبناء الكعبة بما يخاف من المفسدة المترتبة على ذلك، وهي نفور قريش عن الإسلام لحداثة عهدهم بالجاهلية، وهذا من التعليل بالحكمة التي هي المفسدة المذكورة.

قال الشاطبي في الموافقات في أوجه ورود السنة: ومنها: الترك للمطلوب خوفًا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب؛ كما جاء في الحديث عن عائشة فذكره (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على

(١) الموافقات (٤/٤٢٨)

مصلحته كما ترك النبي بناء البيت على قواعد إبراهيم وقال لعائشة " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه" والحديث في الصحيحين، فترك النبي هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام، لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة"(١).

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ... لما فتح الله

(١) مجموع الفتاوى (٢٤/١٩٥)

مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت، ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر"(١).

الحديث الخامس: قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :" ... الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ... الحديث" رواه الشيخان.

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٤).

فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد من الوصية بأكثر من الثلث بتقديم ترك الذرية أغناء على تركهم فقراء، وهو من التعليل بالحكمة كما قال غير واحد من أهل العلم

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (إنك) استئناف تعليل (إن تذر) بفتح الهمزة والراء وبكسر الهمزة وسكون الراء أي تترك (ورثتك أغنياء) أي مستغنين عن الناس (عالة) أي فقراء (يتكففون الناس) أي يسألونهم بالأكف ومدها إليهم وفيه إشارة إلى أن ورثته كانوا فقراء وهم أولى بالخير من

غيرهم"(١).

وقال ابن علان في دليل الفالحين: (إنك) يجوز فتح الهمزة وهو أوضح لأنه علة لما تضمنه قوله: "والثلث كثير" من أنه لا ينبغي أن يوصي بالثلث بل ينقص عنه شيئاً قليلاً، ويجوز كسرها استئنافاً، وفيه الإشارة إلى تلك العلة أيضاً"(٢).

وقال العيني في عمدة القاري: قوله وإنك عطف على قوله إن تدع وهذا كأنه علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث فينحل التركيب إلى قوله لا تفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت

(١) تحفة الأحوذي للمباركفوري (٦/ ٢٥٢).

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (١/ ٦٤).

تصدقت وانفقت فالأجر حاصل لك حيا وميتا"(١).

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع، أم ليس بخاص، وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"، فمن جعل هذا السبب خاصا، وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة، ومن جعل الحكم عبادة، وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة، قال: لا

(١) عمدة القاري للبدر العيني (١٤/ ٣٤).

تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث"(١).

وفي هذا القدر من دلالة السنة على التعليل بالحكمة كفاية لمن تدبرها، لكن لا علاج لمعاند فقد قيل:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وينكر الفم طعم الماء من سقم

الوجه الرابع: دلالة عمل الصحابة على التعليل بالحكمة

وأما عمل الصحابة في التعليل بالحكمة، فهو الأصل في تعليلاتهم، وبناء الأحكام عندهم، ولم يكن في زمنهم ترتيب قوانين الجدل واشتراط الوصف

(١) بداية المجتهد لابن رشد (٢/٣٣٦).

الظاهر المنضبط معروفا.

قال نظام الدين الأنصاري عن صنيع الأصوليين في الوصف وضبطه في فواتح الرحموت: أرادوا ضبط التعليل بضوابط، حتى لا تترك لاصطلاح كل واحد، فيمنع الخلط في الاجتهاد، بعد أن قرروا أن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعللون بالمصالح ويتبعونها في اجتهادهم، وذلك مبني على أن الأحكام الشرعية أي متعلقاتها معللة بمصالح العباد، والشارع إنما حكم بها على ما اقتضته مصالح العباد"(١).

(١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢/٢٦٠ ط. دار الكتب العلمية – بيروت ١٣٢٢هـ).

ومثل هذا التعليل كثير ومن ذلك:

- ما ذكره الغزالي في المستصفى فقال: ... والدليل على جواز مثل ذلك: اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على جواز قتل الجماعة بالواحد، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد، ونزيد على هذا القياس، ونقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك كما يصان عن المنفرد، وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح

لحكمة الزجر، وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة، فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب، لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة، وتعليل ولاية الصغر بالعجز، ومنع الحكم بالغضب، فإن قيل: المانع منه: أن الزجر حكمة، وهي ثمرة، وإنما تحصل بعد القصاص، وتتأخر عنه، فكيف تكون علة وجوب القصاص، بل علة وجوب القصاص القتل ؟.

قلنا: مسلم أن علة وجوب القصاص القتل، لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الزجر، والحاجة إلى الزجر هي العلة، دون نفس الزجر،

والحاجة سابقة، وحصول الزجر هو المتأخر"(١).

---

(١) المستصفى للغزالي (١/ ٣٣٠)

قال أبو عبد الباري: ما ذكره الغزالي عن عمر رضي الله عنه : رواه البخاري في صحيحه (رقم ٦٨٩٦).

وما ذكره عن علي رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٨٧/٩ رقم ٢٨١٤٧) فقال: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال سفر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليا وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، قال: فسمعت عليا يقول: أنا أبو حسن القرم، فأمر بهم فقتلوا " ورجاله ثقات، إلا ما يخشى من تدليس السبيعي أبي إسحاق.

- ومن ذلك ما ثبت من تعليلهم في النهي عن إقامة الحدود في الغزو من خوف لحاقه المحدود بالعدو، أو ذهاب الهيبة من العدو إذا كان المحدود مثل أمير الجيش كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرناه مفصلا في تذكرة الأواب في الفصل الثالث.

الوجه الخامس: دلالة عمل الفقهاء على التعليل بالحكمة

وأما عن أئمة الفقه فأمثلته كثيرة في مذاهبهم، وإذا كان الرازي والغزالي وغيرهما من أئمة الأصول قد صرحوا بجواز التعليل بالحكمة، فإن كثيرين من الفقهاء أو جلهم قد جوزوا ذلك ضمنا، واستخدموا

التعليل بالحكمة في كثير من فروعهم الفقهية، وهذه جملة من أقوال العلماء في ذلك:

قال القرافي في تنقيح الفصول في المصلحة المرسلة: هي عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك"(١).

وقال فيه أيضا : أما المصلحة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عن الفروق

(١) تنقيح الفصول للقرافي (ص ٤٤٦ في المصالح المرسلة)

والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة"(١).

وقال إمام الحرمين في البرهان عن مذهب الشافعي : ومن تتبع كلام الشافعي، لم يره متعلقا بأصل، ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة، فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبها كدأبه، إذ قال: طهارتان فكيف يفترقان، ولا بد في التشبيه من أصل"(٢).

ويقول الطوفي في شرح مختصر الروضة عن مذهب الحنابلة: رأيت من وقفت على كلامه منهم

---

(١) المصدر نفسه (ص ٤٤٨).

(٢)البرهان في أصول الفقه (٢/ ٧٤٢)

حتى الشيخ أبا محمد في كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام، يتمسكون بمناسبات مصلحية، يكاد الشخص يجزم بأنها غير مرادة للشارع، والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر"(١).

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته في المصالح المرسلة: فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة، التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وأن جميع المذاهب، يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منها، ومن

(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٠)

تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك"(١).

ولنضرب لذلك أمثلة عن كل مذهب خشية الإطالة:

أما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه:

- فما رواه عنه أبو يوسف ووافقه عليه في الرد على سير الأوزاعي من جواز ذبح الماشية وحرقها وحرق المتاع إذا عجز المسلمون عن حمله معللين ذلك بكراهية أن ينتفع به العدو "(٢) وهذا من التعليل بالحكمة والمصلحة.

- ونقل الكاساني في بداع الصنائع عن أبي يوسف

---

(١) المصالح المرسلة (ص ٢١).

(٢) الرد على سير الأوزاعي (ص ٦١-٦٢)

ومحمد بن الحسن التعليل بالحكمة فقال: احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ ومسح على الجوربين، ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة والمكعب لأنه لا مشقة في نزعهما"(١).

وهذا من جنس التعليل بالحكمة التي هي المفسدة المترتبة على المفاداة.

وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى وأصحابه:

فالاعتماد في مذهبه على المصلحة المقصودة شرعا

---

(١) بدائع الصنائع (١/ ١٠ في حكم المسح على الجورب).

معلوم، وكتب الأصول والفقه في مذهبه مليئة بذلك.

قال القرافي في مسألة الشفعة في الفرق بين قاعدة الوكالة وقاعدة الولاية على النكاح: ... سر الفرق المقصود بين القاعدتين: أنا أجمعنا على الأخذ بالشفعة، وهو إبطال أثر العقد السابق، وتسليط الشفيع على إبطاله لأجل الضرر الداخل على الشريك من توقع القسمة، وإذا قضي بتقديم الضرر المتوقع على العقد هنالك، وجب أن يقضى هاهنا بتقديم الضرر على العقد السابق بطريق الأولى"(١).

ويقول الأستاذ المصطفى الوظيفي في المناظرة في

(١) الفروق للقرافي (٣/١٧٨)

أصول التشريع : قد يتعذر على المجتهد وجود وصف منضبط ففعل المالكية في هذه الحال أن يعللوا الحكم بالحكمة، التي هي جلب المصلحة ودرء المفسدة، قال القرافي : "وحجة الجواز: أن الوصف إذا جاز التعليل به، فأولى بالحكمة لأنها أصله"(١).

- روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

(١) المناظرة في أصول التشريع " دراسة في تناظر ابن حزم والباجي " (٢/١٤٥) وكلام القرافي في تنقيح الفصول (ص ٤٠٦).

يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " قال مالك : أراه مخافة أن يناله العدو (١).

وأما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه:

- فقال النووي في روضة الطالبين: أما الشجر فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ حرمي ، فيخرج بقيد الرطب اليابس فلا شيء في قطعه كما لو قد صيدا ميتا نصفين ، وبقيد غير مؤذ العوسج وكل شجرة ذات شوك فإنها كالحيوان المؤذي فلا يتعلق بقطعها ضمان على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي وجه

(١) الموطأ (٢/٤٤٦ رقم ٧ ط. محمد فؤاد عبيد الباقي).

اختاره صاحب التتمة أنها مضمونة لإطلاق الخبر ويخالف الحيوان فإنه يقصد بالأذية"(١).

وهذا أبعد من التعليل لأنه تقييد للنص بالحكمة والمصلحة.

- وقال الماوردي في الحاوي- باب صلاة الخوف:" قالوا ولأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة، وجب أن يسقط بالخوف شطر آخر لتزايد المشقة"(٢).

وأما مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأصحابه:

---

(١) روضة الطالبين (٣/١٦٥).

(٢) الحاوي للماوردي (٢/ ٤٦٠ باب صلاة الخوف).

- فقال ابن قدامة في المغني: في كلامه على حديث النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه: فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من الإضرر بالمسلم والإفساد عليه"(١).

والتعليل بالحكمة من المصلحة والمفسدة كثير، لا يأتي عليه الحصر في كتب الفقهاء، وفيما ذكرنا كفاية، ومن أراد المزيد فلينظر في مصنفاتهم، والكتب المؤلفة في التعليل بالحكمة(٢).

---

(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٠٠).

(٢) انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين للسعدي، وحقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة للحكمي، والتعليل

وأما عن الأصوليين فكثير في كلامهم أيضا، ومنهم الغزالي والرازي وآخرون، ولنذكر أمثلة أخرى:

- فهذا القرافي يعلل بالمشقة في مواضع من كتابه". الفروق "فيقول:(المسألة الثالثة): المريض إذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخشى معها على نفسه ولا عضو من أعضائه، فهذا يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لأجل المشقة، ويبقى مخاطبا بأحد الشهرين: إما شهر الأداء، أو شهر القضاء، ويتعين القضاء في حقه بالسببين المتقدمين كما تقدم في مسألة العبد

بالحكمة لرائد سبتي، وتعليل الأحكام للشلبي، ففيها أمثلة كثيرة عن الفقهاء وكتبهم.

حرفا بحرف، فإن كان يخشى على نفسه أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه فهذا يحرم عليه الصوم ..."(١).

فقوله"لأجل المشقة" من أصرح صيغ التعليل والسياق كله على ذلك.

ويقول أيضا في الفرق بين قاعدة الزواجر وقاعدة الجوابر: فروع ثلاثة في الزواجر:

الأول: الحنفي إذا شرب يسير النبيذ، قال الشافعي: أحده، وأقبل شهادته، أما حده: فلدرء المفسدة في التسبب لإفساد العقل، وأما قبول شهادته: فلأنه

(١) الفروق للقرافي (٢/٤٣)

مقلد، أو مجتهد، وكلاهما غير عاص، لأن حكم الله تعالى عليهما، ما أدى إليه الاجتهاد، وقال مالك: أحده، ولا أقبل شهادته، أما حده: فللمفسدة والمعصية معا، بسبب أن إباحة اليسير من النبيذ على خلاف القياس الجلي، والقياس الجلي يقتضي تحريمه، قياسا على الخمر بجامع الإسكار، وعلى خلاف النصوص الصريحة، كقوله عليه السلام:" ما أسكر كثيره فقليله حرام"، وعلى خلاف القواعد، لأن القواعد: تقتضي صيانة العقول، ومنع التسبب لإفسادها، والحكم الذي يكون على خلاف أحد هذه الأمور، إذا قضى به القاضي ينقض قضاؤه، وما لا يقر مع قضاء القاضي، وتأكده بالقضاء، ولا نقره

شرعا مع التأكيد، فأولى أن لا نقره شرعا مع عدم التأكيد، وما لا يقر شرعا ليس فيه تقليد، ولا اجتهاد مقبول شرعا، ومن أتى المفسدة بغير تقليد صحيح، أو اجتهاد معتبر، فهو عاص، فنحده للمعصية والمفسدة، ولهذه العلة: لا أقبل شهادته، لفسقه حينئذ بالمعصية"(١).

- وقال ابن بدران في المدخل: الثاني: الملائم، وهو: ما ظهر تأثير عينه في جنس الحكم، كقولنا: الأخ من الأبوين مقدم في ولاية النكاح قياسا على تقديمه في الإرث، فالوصف الذي هو

(١) الفروق للقرافي (١/٤٤٣ في الفرق التاسع والثلاثين).

الأخوة في الأصل والفرع متحد بالنوع، والحكم الذي هو الولاية في الإرث متحد بالجنس لا بالنوع، فهذا وصف أثر عينه في جنس الحكم، وهو جنس التقديم، فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم، ومن هذا النوع: عكس ما تقدم، وهو: ما أثر جنسه في عين الحكم، كقولنا: سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسا على المسافر، فقد أثر جنس المشقة في عين السقوط"(١).

الوجه السادس: أن التعليل بالحكمة التي هي المصلحة والمفسدة المترتبة على الحكم كثير في

(١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص ١٦٧).

تقريرات الشيخ أبي سلمان وفتاويه، ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما قرره في رسالة أخذ المعونة والوظائف، وله في هذا البحث نماذج عدة منها جواز تأخير الحدود عن أشخاص معينين لرجحان المفسدة على المصلحة، فيلزمه قبول التعليل بها.

الوجه السابع: أن المنع عند القائلين به مورده في بناء الفروع بالقياس لا في النص على علة الأصل، وإنما أرادوا بذلك في جريان القياس في الفرع كما ذكر بعض العلماء.

قال الجصاص في أصوله: علل المصالح ليست هي

العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث "(١).

وقال الأستاذ عياض بن نامي السلمي في كتابه" أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها " بعد حكاية الخلاف والأقوال الثلاثة في المسألة ما نصه :" وليس قولهم : لا يصح التعليل بالحكمة، على إطلاقه كما ظن بعض المُحدَثين، فأخذ يستدل بما ورد في القرآن والسنة من تعليل بالحكمة، وإنما مرادهم عدم جواز التعليل الذي يبنى عليه قياس، وجعلوا تلك التعليلات الواردة في الكتاب والسنة قاصرة غير متعدية، فلا يمكن أن يبنى عليها حكم

(١) أصول الجصاص (٢/ ٢٩١)

جديد"(١).

فإن صح فالكلام في علة الحديث المنصوص عليها سواء قلنا بقصورالعلة الواردة في هذا الحديث، أو قلنا بأنها متعدية يصح القياس عليها، فالخلاف على كلا التقديرين لا يقدح في المنصوصة في موضع النص كما هو الحال في حديث جابر هذا رضي الله عنه.

الوجه الثامن: أن تعلق كثير من الأصوليين بالوصف دون الحكمة مبني على أصل باطل، وهو نفي التعليل والحكمة عن أفعال الله تعالى وأحكامه.

---

(١) أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها (ص ١٢٩)

بيانه: أن أكثر المؤلفين في علم الأصول منتسبون للمذاهب الكلامية من الأشعرية وأضرابهم، ومعروف من مذهب الأشاعرة نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى، وقد تقدم عن السبكي نقله عن والده في نفي تفسير العلة بالباعث وأنه يتنافى مع مذهب الأشاعرة، فكان هذا من أسباب نفي التعليل بالحكمة.

قال الشاطبي في الموافقات: مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع:

وهي: أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع

ذلك، وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك، على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة"(١).

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن نفاة الحكمة يضطربون في المسألة فقال في الرد على البكري :

---

(١) الموافقات للشاطبي (٢/١٠-١١ تحقيق مشهور حسن سلمان)

الوجه الرابع: قوله:" اعتبارا بالأسباب و إثباتا لبساط الحكمة "ماذا يعنى به؟

فإن الناس يتنازعون في ذلك، فمنهم من يقول: ليس في الوجود سبب له تأثير، و حكمة يفعل لأجلها، بل محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين قرانا عاديا، فإن تقدم سمي سببا، و إن تأخر سمي حكمة، من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل، ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة، وليس عند هؤلاء في القرآن لام التعليل في فعل الله، وهذا قول جهم بن صفوان و كثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري و أتباعه ومن وافقهم من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد رضي الله عنهم، بل ولا يقولون:

إن هذا الشخص ينسب إليهم، فعلى قولهم لا سبب ولا حكمة.

ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها، وهو قول المعتزلة و نحوهم من الجهمية، ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا لغير ذلك.

و أما الفقهاء و أهل الحديث و الصوفية و أهل الكلام كالكرامية وغيرهم فإنهم يثبتون السبب و الحكمة، لكن كثيرا من هؤلاء يتناقض، فيتكلم في الفقه بلون، وفي أصول الفقه بلون، و في أصول الدين بألوان، ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم، وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات

خلاف ما يقوله في الفقه، وفي أصول الدين ينفي الحكمة و التعليل بالكلية، لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك، والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة، و يبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته".

وقال أيضا في منهاج السنة:

فصل: وأما قوله " وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض، ولا لحكمة ألبتة ".

فيقال له: أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة، ففيه قولان مشهوران لأهل السنة، والنزاع في كل مذهب من المذاهب الأربعة، والغالب عليهم عند الكلام في

الفقه وغيره التعليل، وأما في الأصول: فمنهم من يصرح بالتعليل، ومنهم من يأباه، وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه... الخ"(١).

وتكلم مرة أخرى عن نفاة التعليل واضطراب من وافقهم من الفقهاء في أصول الفقه فقال في منهاج السنة: وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا في كتب الكلام، يقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة

(١) منهاج السنة (١/ ٣٣٠)

الفقه، وكلامهم في أصول الفقه: تارة يوافق هؤلاء، وتارة يوافق هؤلاء"(١).

وقال أيضا في الأصفهانية: والثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف، وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرد أمارات، ولا يثبتون بين العلل والأفعال مناسبة، لكن هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب، فتارة يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتكلمين، وهم في أكثر تصرفاتهم يقولون بخلاف ذلك، كما يوجد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية"(٢).

---

(١) منهاج السنة (١/ ٣٣٦)

(٢) العقيدة الأصفهانية (ص ٢٠٤ تحقيق إبراهيم سعيداي).

وقال أيضا في الصفدية في صنيع نفاة الحكمة من الفقهاء والأصوليين: وهذا قول جمهور الأشعرية ومن يوافقهم من أهل الظاهر وأهل القياس من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهؤلاء قد يغلون حتى يقولوا إن قدرة الحيوان لا تأثير لها في أفعاله الاختيارية، لا للإنسان ولا لغير الإنسان، وينكرون أيضا أن يكون الله يفعل شيئا لشيء، فينكرون الأسباب والحكم في خلقه وأمره، وكثير منهم ينكر القياس، ومن أقر منهم لم يجعل علل الشرع إلا مجرد علامات، وأكثرهم يتناقضون في هذا الأصل، فإذا تكلموا في تفاصيل الفقه والطب وحكمة الله: تكلموا بموجب فطرتهم وإيمانهم،

على طريقة الجمهور الذين يثبتون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب المتقدمة على الحوادث والحكم المتأخرة عن الحوادث ...."(١).

وهذا التداخل في مسألة التعليل وأثر المذهب الأشعري على التعليل في أصول الفقه يفصله ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين فيقول: الفرقة الثالثة: قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب، وأقروا بالقياس، كأبي الحسن الأشعري وأتباعه، ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة، وقالوا: إن علل الشرع، إنما هي مجرد أمارات وعلامات

---

(١) الصفدية (١/١٤٣ تحقيق محمد رشاد سالم).

محضة، كما قالوه في ترك الأسباب، وقالوا: إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب، لا أنه سبب فيه، والأعمال الصالحة والقبيحة علامات محضة، ليست سببا في حصول الخير والشر، وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا بعضه ببعض، قالوا: أحدهما دليل على الآخر، مقارن له، اقترانا عاديا، وليس بينهما ارتباط سببية، ولا علة ولا حكمة، ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه، ... إلى أن قال: والمقصود: أنهم كما انقسموا إلى ثلاث فرق في هذا الأصل، انقسموا في فرعه وهو القياس، إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية، وفرقة قالت به، وأنكرت الحكم والتعليل

والمناسبات، والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين، وأنها أحالت على القياس، ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحكام، وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيرا من الأحكام، لا سبيل إلى إثباتها إلا به"(١).

وممن قرر العلاقة بين مسألة التعليل في أصول الفقه وأصول الدين الزركشي في البحر المحيط فقال: واعلم أن مذهب أهل السنة أن أحكامه تعالى غير معللة، بمعنى أنه لا يفعل شيئا لغرض، ولا يبعثه شيء على فعل شيء، بل هو الله تعالى قادر على

(١) إعلام الموقعين (١/ ٣٣٥-٣٣٧)

إيجاد المصلحة بدون أسبابها، وإعدام المضار بدون دوافعها، وقال الفقهاء: الأحكام معللة، ولم يخالفوا أهل السنة، بل عنوا بالتعليل: الحكمة، وتحجر المعتزلة ومن وافقهم من الفقهاء واسعا، فزعموا أن تصرفه تعالى مقيد بالحكمة، مضيق بوجه المصلحة"(١).

وقال الأستاذ علي بن عباس الحكمي في رسالته في هذه المسألة: ومن أسباب تمسك أكثر الأصوليين بالوصف دون الحكمة والمصلحة: تأثرهم بعلم الكلام وبخاصة الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله

(١) البحر المحيط (٧/١٥٧).

حيث رأى الأشاعرة عدم تعليلها، فتأثروا في بحوثهم في علم أصول الفقه بما ذهبوا إليه من آراء في علم الكلام، ومن صرح منهم بجواز التعليل بالحكمة أولوا كلامه وحملوه على الوصف، بل تأثر سائر الأصوليين ممن يذهبون إلى جواز التعليل في علم الكلام بآراء خصومهم، وركزوا البحث في علة القياس الشرعي على الوصف دون الحكمة، مجاراة لأولئك الخصوم"(١).

وإذا تقرر هذا، علمت أن نفي التعليل بالحكمة ناشئ عن نفي التعليل والحكمة مطلقا عند القائلين به من

(١) حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي (ص ٥٢).

أهل الكلام، وأن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التعليل بالحكمة في أحكام الله تعالى، كما يصح التعليل بالحكمة في أفعال الباري سبحانه، وأن المسألة واحدة في البابين.

ويؤيد ذلك ما ذكره السبكي في طبقاته الكبرى في ترجمة أبي الحسن الأشعري عقيب ذكره مناظرة في مسألة التعليل بين الأشعري وأبي علي الجبائي في الأصلح والتعليل، ثم قال بعدها:

قلت: هذه مناظرة شهيرة، وقد حكاها شيخنا الذهبي، وهى دامغة لأصل من يقلده، لأن الذي يقلده يقول: إن الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة باعثة له على فعله، ومصلحة واقعة، وهو من المعتزلة في

هذه المسألة، فلو يدرى شيخنا هذا، لأضرب عن ذكر هذه المناظرة صفحا"(١).

قال أبو عبد الباري: كلام السبكي يفيد أمرين:

الأمر الأول: أن الأشاعرة يقولون بنفي تعليل أفعال الله تعالى.

الأمر الثاني: أن التعليل بالحكمة والمصلحة هو مذهب السلف، لأن المعني بقول السبكي فيمن يقلده الذهبي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو معروف من سيرة السبكي.

ويؤيد هذا الثاني ما ذكره الدكتور محمد العروسي

---

(١) الطبقات الكبرى لابن السبكي (٣/ ٣٥٦-٣٥٧)

في كتابه " المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين تحت عنوان " هل علل الشرائع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة وبمنزلة العلامة " ؟

فقال: اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال، وسبب اختلافهم في التعريف مبني على مسألة تعليل أفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه، فمن قال: إن أحكامه سبحانه وأفعاله معللة بالمصلحة عرف العلة بأنها الموجب، ومن نفى التعليل عرفها بأنها أمارة.

ثم ذكر أقوال الأصوليين في تعريف العلة فنسب القول الأول: بأنها المعرف للحكم بمعنى الأمارة

والعلامة للرازي في المحصول، والبيضاوي في المنهاج، وأبي زيد الدبوسي، والقول الثاني: بأنها الموجب للحكم، على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها للغزالي ومعظم الحنفية، والقول الثالث: بأنها الموجبة بالعادة للرازي في المعالم، والقول الرابع: بأنها الباعث على التشريع، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم للآمدي وابن الحاجب، ثم قال:

وهذه الأقوال لمتكلمة أهل الإثبات من الأشاعرة ومن تبعهم من الفقهاء، وبعضها لم يصرح فيها بأن العلة مؤثرة، لأن خطاب الله الذي به الحكم الشرعي

هو كلامه، وكلامه عندهم قديم، والقديم لا يعلل فضلا عن أن يعلل بعلة حادثة.

قالوا: ولأن العلة في الخمر الإسكار، وهو متحقق قبل التحريم، والعلة العقلية يمتنع تخلف الحكم عنها، وأيضا: إذا فسرنا العلة بأنها المعرف، لامتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين بخلاف ما لو كانت بمعنى المؤثر ... إلى أن قال: وقد تنازعوا فيما بينهم من أجل تسمية العلة بالباعث أو الموجب، وأنكروا على الغزالي قوله بأنها الموجب، ولم يسلم الآمدي وابن الحاجب من غمز بعضهم لهما بأن قولهما " إنها الباعث " فيه نزعة إعتزالية، وتأولوا كل تسمية للعلة يفهم منها معنى التأثير في الحكم...

ثم ذكر القول الخامس: بأنها الموجبة بذاتها ونسبه للمعتزلة، وذكر أنهم قالوا ذلك ردا على الأشعري وأتباعه....

ثم ذكر القول السادس: بأن تسميتها بالأمارة والعلامة والمعرف والباعث والموجب والسبب والداعي والمستدعي والحامل والمناط والدليل والمقتضي والمؤثر كلها صحيح، وعزا هذا القول لجمهور السلف من الصحابة والتابعين وقال: وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية (١)

الوجه التاسع: أن الوصف كالحكمة في الانضباط

---

(١) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص٢٨٤-٢٨٨).

والظهور

بيانه: أن أقوى حجج المانعين من التعليل بالحكمة، المتمسكين بالوصف، هي: دعواهم أن الحكمة لا تنضبط بخلاف الوصف، فإنه ينضبط فيستقيم بناء الأحكام عليه، وأن الوصف لظهوره يسهل إدراكه، بخلاف الحكمة فإنها خفية يعسر إدراكها.

والجواب عن هذه الحجة من جهتين:

أولهما: أن الانضباط والظهور قد يكون من نفس الوصف، وقد يكون من خارج، وكذلك الحكمة، قد تنضبط بنفسها، وقد تنضبط بأمر خارج عنها، كالوصف تماما، فيصح التعليل بها كما يصح التعليل بالوصف، ولا نقول بجواز التعليل بغير المنضبط من

الوصف أو الحكمة، فيستويان من هذه الجهة.

ثانيهما: أن المانعين يقيدون الوصف المنصوص بالحكمة، مما يدل على أن الحكمة قد تكون منضبطة دون الوصف، وأمثلته كثيرة فلنذكر منها مثالين فقط:

المثال الأول: قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" فجاء التعليل هنا بوصف الغضب، غير أن الأصوليين والفقهاء تركوا ظاهر التعليل بالوصف، لعدم انضباطه كما تقدم، وقيدوه بكونه يشوش الفكر، وبنوا الفروع على هذه العلة، فمنعوا القضاء مع الجوع والمرض ونحوهما، إذا بلغ مبلغا يشوش فيه الفكر، ويمنع من التثبت،

وأجازوا القضاء مع الغضب اليسير، لأنه لا يشوش الفكر على قولهم.

قال السرخسي في أصوله: وقوله عليه السلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان " فيه تنصيص على الغضب، والعلة فيه شغل القلب، حتى دار الحكم معه وجودا وعدما، والمنصوص عليه قائم في الحالين، ولا حكم له "(١).

وقال الرازي في المحصول في سياق كلامه عن بعض أصناف العلل الواردة في النصوص: الظاهر من هذه الأقسام وإن دل على العلية، لكن قد يترك

(١) أصول السرخسي (٢/١٧٨)

هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام:" لا يقضي القاضي وهو غضبان" ظاهره يدل على أن العلة هي الغضب، ولكن لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم المبرح يمنع، علمنا أن علة المنع لست هي الغضب، بل تشويش الفكر.

وقول من يقول الغضب هو العلة، لكن لكونه مشوشا: خطأ، لأن الحكم لما دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما، وانقطع عن الغضب وجودا وعدما، وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلا، لأن تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب، والغضب

يوجد حيث لا تشويش، علمنا أنه ليس بينهما ملازمة.

وحينئذ: تعلم أنه لا يمكن أن يكون الغضب علة، بل العلة إنما هو التشويش فقط، إلا أنه يجوز إطلاق لفظ الغضب لإرادة التشويش، إطلاقا لاسم السبب على المسبب"(١).

وهذا كما ترى تعليل بالحكمة المنضبطة دون الوصف الظاهر غير المنضبط.

المثال الثاني: ونحوه تعليل الفطر بالمرض، وهو وصف ظاهر، غير أن الفقهاء والأصوليين قيدوا

---

(١) المحصول للرازي (٥/٢١٣-٢١٥)

مطلق الوصف، وضبطوه بالحكمة فقالوا: بجواز الفطر مع المرض إذا كان الصوم يشق معه، والتقييد بالمشقة ضبط للوصف المعلل به بالحكمة، وكل هذا جلي لا يخفى.

وقد يذهب الأصوليون المشترطون للوصف الظاهر المنضبط لأبعد من ضبطه بالحكمة فيعللون بالوصف الخفي.

مثاله: تعليلهم وجوب القصاص في المثقل بالقتل العمد العدوان، وهو كما ترى وصف خفي لا يطلع عليه، لأن العمد والعدوان أمران قلبيان، وقد جعلهما الأصوليون جزء العلة المركبة، كما قال القرافي (في الفرق بين قاعدتي توقف الحكم على

سببه وتوقفه على شرطه): ... وبسط ذلك بقاعدة وهي: أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا: الجميع علة ولا نجعل بعضها شرطا، كورود القصاص مع القتل العمد العدوان، المجموع علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في ذاته"(١).

وقال أيضا فيه (في الفرق: بين قاعدتي جزء العلة والشرط) : ... وجزء العلة مناسبته في نفسه، كجزء النصاب مشتمل على جزء الغنى في ذاته، وكأحد أوصاف القتل العمد العدوان، مشتمل على مناسبة

(١) الفروق (١/ ٢٦٠)

العقوبة في ذاته، فبهذا يعرف كل واحد منهما فيقضى عليه بأنه جزء علة أو شرط"(١).

وقال الشوكاني: وذكر بعض أهل الأصول: أنه لا فرق بين أن تكون العلة التي يبديها المعترض مستقلة بالحكم، كمعارضة الكيل بالطعم، أو غير مستقلة، بل هي جزء علة، كزيادة الجارح في القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل"(٢).

وأما كون هذا التعليل خفيا فقد ذكره غير واحد من الأصوليين منهم الصنعاني في إجابة السائل فقال: وقوله " وغيره " إشارة إلى القسم الذي يعده

---

(١) الفروق (١/ ٢٦٢)

(٢) إرشاد الفحول (٢/ ١٦٥)

الأصوليون خفيا، وذلك نحو القتل العمد العدوان، فإنه وصف مناسب لترتب الحكم عليه، أعني القصاص دفعا لانتشار الفساد، لكن العمد أمر نفسي لا يدرك، فاعتبرت المظنة وهو استعمال الجارح في المقتل، فإنه مظنة العمد، فإنه معرف للعمدية والعدوان، قيل: ولكن في تعريفه له بعد، لأنها إنما تعلم بانتفاء دليل عدمه من الخطأ والمدافعة والاستحقاق"(١).

---

(١) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص ٢٠٠).

قال أبو عبد الباري: ممن ذكر كون العمدية وصفا خفيا لدى الأصوليين: بدر الدين الزركشي في البحر المحيط (١٢١/٤)

قال أبو عبد الباري: يتضح بكل ما تقدم أن جواز التعليل بالحكمة هو القول الراجح، وأنه ظاهر الكتاب والسنة، وعمل السلف من الفقهاء وغيرهم، وأنه ليس مع مانعي التعليل بالحكمة المنضبطة بنفسها، أو بأمر خارج عنها، ليس معه كتاب ولا سنة، بل هو قول مبني على منع التعليل في أفعال الباري سبحانه، وهو مذهب المتكلمين من الأشعرية ومن سار على طريقتهم، كما يتضح من الوجوه السابقة اضطراب المانعين من التعليل بالحكمة، وتلونهم في الكلام عليها، وبنائهم الأحكام الفقهية على الحكم

والأمير بادشاه في التقرير والتحرير (٣/١٩٨) وعبد المؤمن الحنبلي في تيسير الوصول إلى قواعد الأصول (ص ٣٤٢).

خلاف تقريراتهم في الأصول وعلم الكلام.

وبعد هذه الجولة الطويلة، نرجع مرة أخرى للمسألة على سبيل التنزل مع الخصم، وأننا لا نعدم الوصف الظاهر المنضبط على مقياس المانعين من التعليل بالحكمة، فندلل على صحة التعليل الوارد في الحديث على مقاييسهم، لبيان ضعف قول الخصم المجادل باشتراط الوصف الظاهر والمنع من التعليل بالحكمة، وذلك في المقام التالي.

المقام الثاني: اشتمال التعليل الوارد في الحديث على الوصف الظاهر المنضبط، وعلى الحكمة التي اشتمل عليها.

بيانه: أن اللفظ الوارد في الحديث هو " لا يتحدث

الناس أن محمدا يقتل أصحابه " وفي رواية أخرى " لعله يصلي " وهما بمعنى واحد وهو كما تقدم عن أبي العباس القرطبي وابن تيمية يعني " أصحابه الذين يصلون معه " والصحبة مع الصلاة وصف ظاهر منضبط، فيصح التعليل به وفاقا كما قال غير واحد من أهل الأصول.

قال القاضي عياض:.. ولما كانوا معدودين في الظاهر في جملة أنصاره وأصحابه ومن اتبعه وقاتلوا معه غيرهم حمية أو طلب دنيا أو عصبية لمن معهم من عشائرهم وعلمت بذلك العرب، فلو قتلهم لارتاب بذلك من يريد الدخول في الإسلام ونفره

ذلك عنه اهـ وسيأتي كلامه بتمامه (١).

وقال ابن تيمية في الصارم المسلول: فأمر بتركه لأجل أن له أصحابا خارجين بعد ذلك فظهر أن علمه بأنهم لا بد أن يخرجوا منعه من أن يقتل منهم أحدا فيتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه الذين يصلون معه وتنفر بذلك عن الإسلام ... "(٢).

وإذا تقرر من هذين النقلين أن الصحبة والصلاة شيء واحد، تبين لك أن الصحبة وصف ظاهر منصبط يصح التعليل به على قول من اشترط في الوصف المعلل به أن يكون منصبطا، ومنع التعليل بالحكمة.

---

(١) إكمال المعلم (٨/٥٣)

(٢) الصارم المسلول (١/١٩١)

هذا وقد صرح كثير من فقهاء الملة وعلماء الأمة أن هذه الجملة من الحديث " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " هي العلة المنصوصة في ترك قتل المنافقين، سواء قلنا إنه من التعليل بالحكمة، وهو جائز كما بينا، أو قلنا بأن الصحبة وصف ظاهر منضبط.

وممن صرح بأن هذه الجملة صريحة في التعليل:

١. الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٧٤أو ٥٧٥ هـ) فقال في إكمال المعلم: قول من تأول الحديث بقوله: لعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب القائل، لأنه لم يثبت عليه ذلك

وإنما نقله واحد، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم، فقال القاضي ردا عليه: مما يدفع هذا التأويل قوله: اعدل يا محمد، واتق الله يا محمد، وأنه خاطبه خطاب المواجهة بمحضر الملأ حتى استئذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فقال :" معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما نصه، فهذه هي العلة، وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ماكرهه، ولكنه صبر استبقاء وتأليفا لغيرهم، ولئلا يتحدث الناس

أن محمدا يقتل أصحابه وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم"(١).

٢. و قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وقوله (لعله أن يكون يصلي) مردود للمعنى الذي قدمناه من أنه امتنع من قتله لئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/٦٠٧-٦٠٨ تحقيق يحيى إسماعيل – دار الندوة، ودار الوفاء، ط. ٢ عام ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م) ونقله النووي في شرح مسلم (٧/١٥٨-١٥٩) ولم يتعقبه بل أقره، وكذلك العيني في عمدة القاري ().

المصلين، فيكون ذلك منفرا، وإلا فقد صدر عنه ما يوجب قتله لولا المانع"(١).

٣. وقال فيه أيضا قبل ذلك: ... لكن لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي قاله وهو من حديث جابر " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " ولهذه العلة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين مع علمه بأعيان كثير منهم وبنفاقهم، ولا يلتفت لقول من قال بإبداء

(١) المفهم (٣/١١٣ تحقيق محي الدين مستو، وأحمد السيد، ويوسف بدوي، ومحمود بزال- دار ابن كثير – دمشق/ بيروت ط. ٢ عام ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م)

علة أخرى لأن حديث جابر وغيره نصٌّ في تلك العلة"(١).

٤. وقال أيضا فيه بعد ذكر المسألة: وقد وضح من هذا الحديث: إبطال قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، لأنه لم تقم بينة معتبرة بنفاقهم، إذ قد نص فيه على المانع من ذلك، وهو غير ما قالوه ..."(٢).

---

(١) المصدر نفسه (٣/ ١٠٧)

(٢) المصدر نفسه (٦/ ٥٦١-٥٦٢).

٥. وقال شيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول: و من هذا الباب: أن الرجل الذي قال له لما قسم غنائم حنين: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال:" معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي"، ثم أخبر أنه يخرج من ضئضئه أقوام يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم، و ذكر حديث الخوارج رواه مسلم فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمنع عمر من قتله إلا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه و لم يمنعه لكونه

في نفسه معصوما، كما قال في حديث حاطب ابن أبي بلتعة فإنه لما قال : ما فعلت ذلك كفرا و لا رغبة عن ديني و لا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه و سلم:" إنه قد صدقكم" فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال:" إنه قد شهدا بدرا و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" فبين صلى الله عليه و سلم أنه باق على إيمانه و أنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب فعلم أن دمه معصوم.

و هنا علل بمفسدة زالت فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز، و كذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ بعد أن كان قد قال له: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ﴾ قال زيد بن أسلم: قوله جاهد الكفار و المنافقين نسخت ما كان قبلها"(١).

٦. وقال أيضا في الصارم المسلول: ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا، إذ لولا ذلك، لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدم معصوم بالإسلام، ولم يعلل ذلك بكراهية

---

(١) الصارم المسلول (١/ ١٨٥).

غضب عشائر المنافقين لهم، وأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، و أن يقول القائل: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، لأن الدم إذا كان معصوما، كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم، و لا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له، و نزل تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم، وكما أنه دليل على القتل من غير استتابة على ما لا يخفى".

٧. وقال التاج السبكي في السيف المسلول في كلامه على هذا الحديث: وإن كان قد علل ترك قتلهم

بغير ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " أو غير ذلك، وبما ذكرنا يتبين لك أن الاستدلال بقصة كعب بن الأشرف لا يتوقف على ثبوت كونه كان معاهدا، بل سواء أكان حربيا أم لا: الاستدلال بها صحيح بضميمة التعليل المذكور في الحديث ..."(١).

فهذه تصريحات الأئمة في أن هذه العلة منصوصة في الحديث، وأنها هذه الجملة " لا يتحدث الناس

(١) السيف المسلول (٣٢٠-٣٢١).

أن محمدا يقتل أصحابه " سواء فسرنا ذلك على أنهم يقولون بالتعليل بالحكمة، أو قلنا إنهم يرون ذلك وصفا ظاهرا منضبطا كما يقوله بعضهم، فعلى أحد هذين المقامين تجري أقوال العلماء: إما على التعليل بالوصف الظاهر، وإما على التعليل بالحكمة.

قال أبو عبد الباري: إنما اخترت هذه النقول على وجه الخصوص وإن كانت كثيرة كما ذكرنا في تذكرة الأواب لئلا ينازع منازع في أن كلام هؤلاء الأئمة صريح في التعليل.

المقام الثالث: بيان أن الشيخ أبا سلمان ليس معه ما يصلح للتعليل

بيانه: العلة المختارة عند الشيخ أبي سلمان هي : اختيار العفو والصبر على أذاهم فيقول : مناط الحكم اختيار العفو، لأن الحق له".

قال أبو عبد الباري:

التعليل باختيار العفو ليس وصفا صالحا للتعليل به، لا في قول المانعين من التعليل بالحكمة، ولا في قول المجيزين إما مطلقا، وإما بشرط انضباطها.

وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن الاختيار أمر باطن غامض يرجع للمشيئة والإرادة.

ولا يخفى أن المشيئة والإرادة أمران قلبيان يعود تقديرهما للمريد، والأمور القلبية غامضة لا تنضبط، فلا تصلح التعليل بها عند المانعين من التعليل بالحكمة، إما مطلقا وإما تفصيلا، وأقوالهم لا تخفى على من له أدنى اطلاع بكتب الأصول فلا نطيل بها المقام.

الوجه الثاني: أن اختيار العفو ليس وصفا مشتملا بذاته على حكمة، بل غايته التنازل عن الحق كما اعترف به الشيخ، ولا يستلزم مجرد الاختيار جلب مصلحة، ولا دفع مفسدة لذاته، فلا يصح التعليل به عند المجيزين للتعليل بالحكمة.

قال ابن تيمية في منهاج السنة في تفسير الحكمة عند

أهل السنة بالمعنى العام: وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة: ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك، لكان كل مريد حكيما، ومعلوم: أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة، والغايات المحبوبة"(١).

وإذا تقرر هذا فلا يصلح اختيار العفو للتعليل على كل التقديرات، لأنه ليس وصفا ظاهرا منضبطا عند من اشترطه، ولا حكمة لدفع المفسدة، وجلب

(١) منهاج السنة النبوية (١/٧٧)

المصلحة بذاته عند من أجاز التعليل به، فهو مردود على كل حال كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى.

ومما يبين أن الاختيار الراجع للمشيئة لا يكون تعليلا: أن ذلك قول نفاة التعليل كما قال غير واحد من أهل العلم، بل هو عكس التعليل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه عن مبنى العبادات في الجواب الصحيح : ... وأما على قول نفاة التعليل، ورد ذلك إلى مشيئة الله، فيكون الأمر في ذلك راجعا إلى محض مشيئة الله وتعبده للخلق

.اهـ (١)

وقال ابن القيم: فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الإلهي من الطرق والأصول.

الطريق الأول: طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب، وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب، ولا حكمة تفعل لأجلها، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها تفعل، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم للقبيح لولا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه،

(١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٦/٤٣)

وهؤلاء نفوا مسمى الرحمة والحكمة، وإن اقروا بلفظ لا حقيقة له"(١).

وقال أيضا: وأما على أصول الجبرية نفاة التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب: فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك ولا يدرى عندهم ما يفعل الله..."(٢).

وقال أيضا في بيان مذاهب الناس في مصير الأطفال: المذهب الخامس: أنهم تحت مشيئة الله تعالى، يجوز أن يعمهم بعذابه، وأن يعمهم برحمته، وأن

---

(١) طريق الهجرتين (ص ٢٣٩).

(٢) مدارج السالكين (١/ ٢٨٠)

يرحم بعضا ويعذب بعضا، بمحض الإرادة والمشيئة، ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه، ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة، وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، وقول كثير من مثبتي القدر وغيرهم"(١).

وقال علاء الدين المرداوي: ... قوله :(فعلى الأول ترجح بمجرد المشيئة) يعني: عند القائلين بإنكار فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بعلة وحكمة، ترجح بمجرد المشيئة، فإذا شاء سبحانه شيئاً من الأشياء، ترجح بمجرد تلك الإشاءة، ويقولون: علل الشرع

---

(١) طريق الهجرتين (ص).

أمارات محضة (١).

الوجه الثالث: أن التعليل باختيار العفو – إن سلمنا صحته – فهو وصف عدمي، وفي التعليل به اختلاف، والتعليل بالحكمة أقوى من التعليل بالوصف العدمي كما قال غير واحد من أهل العلم.

بيانه: أن التعليل باختيار العفو إنما هو تعليل بترك العقوبة، والترك في الأصل أمر عدمي.

قال ابن السبكي: وثانيها: يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي، لأن العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة، فإذا كانت

(١) التحبير شرح التحرير (٢/ ٢٥٦-٢٥٧).

العلة الحكمة لا ذلك العدم، كان التعليل بها أولى.

فإن قلت: قضية هذا أن يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف الحقيقي، قلت: نعم، ولكن التعليل الحقيقي راجح من جهة كونه منضبطا ولذلك الاتفاق عليه"(١).

وقال الزركشي في البحر المحيط: أولها يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة للإجماع من القياسين على صحة التعليل بالمظنة فيرجع التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل

(١) الإبهاج (٣/٢٣٨ في الترجيح بين الأقيسة)

بنفس المشقة ثانيها ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي لأن العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة فالداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة إنما هو الحكمة، وإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك العدم كان التعليل بها أولى، وقضية هذه العلة أن يكون التعليل بالحكمة راجحا على التعليل بالوصف الوجودي الحقيقي، لكن التعليل بالحقيقي راجح عليه من جهة كونه منضبطا، ولهذا اتفقوا عليه بخلاف التعليل بالحكمة والحاجة فإنه غير منضبط"(١).

(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٧٤)

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: أما الترجيح بينها بحسب العلة، فهو أقسام: .... القسم الثاني: "أنه يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي؛ لأن العدم لا يكون علة، إلا إذا علم اشتماله على الحكمة"(١).

فهنا جعل التعليل بالحكمة في المرتبة الثانية بعد الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة، وهو معروف عند أهل العلم بالأصول.

فائدة: مسألة التعليل بالحكمة من المسائل التي لم يتوسع فيها الأصوليون في كتبهم، وقد كتبت بحوث

(١) إرشاد الفحول (٢/ ٢٧٤ في الترجيح بين الأقيسة)

ودراسات حديثة حولها يحسن بالباحث الاطلاع عليها، ومن هذه البحوث:

- حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي /تأليف د. علي بن عباس بن عثمان الحكمي، وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى – السنة السابعة – العدد التاسع -١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- التعليل بالحكمة عند الأصوليين (وهو بحث مختصر نشر في مجلة كلية الآداب في بغداد، العدد الخامس عشر، سنة ١٩٧٢م، من إعداد الدكتور- حسين بن خلف الجبوري).

- مناهج التعليل بالحكمة (وهي رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية من إعداد- رائد نصري أبو مؤنس).
- التعليل بالحكمة (وهو رسالة ماجستير من جامعة النجاح بنابلس – فلسطين، إعداد رائد سبتي يوسف سليمان – إشراف الدكتور حسن سعد عوض خضر).
- تعليل الأحكام " عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد / تأليف محمد مصطفى شلبي (وهي رسالة دكتوراة من الأزهر، ونال صاحبها مرتبة الشرف الأول، وطبعت بمطابعها عام **١٩٤٧**م.

- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين / عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي (وهي رسالة دكتوراة من الأزهر نال بها المؤلف مرتبة الشرف الأول مع التوصية بطباعتها بمطابع الجامعة وتداولها بين الجامعات) دار البشائر الإسلامية – بيروات - الطبعة الثانية **١٤٢١**هـ **٢٠٠٠**م) وغيرها من البحوث الحديثة.

وبهذا انتهى هذا البحث في صحة التعليل بالحكمة، وملخصه مطبوع في آخر " تذكرة الأواب ".

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي